

1500495-81.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo César Ribeiro Meireles

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... XXXXX70776850001 MG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - EXASPERANTE DO EMPREGO DE ARMA - SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - MAJORANTE - DECOTE- NECESSIDADE - REDUÇÃO DA PENA BASE - POSSIBILIDADE - REGIME SEMIABERTO - NÃO CABIMENTO. O simulacro de arma de fogo não é instrumento idôneo à configuração da majorante do emprego de arma, ante a ausência de potencialidade lesiva. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá 1ª Vara

Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 2124-9664, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat1@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 18 de novembro de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo César Ribeiro Meireles. Eu, _____, Escr., lavrei este termo.

SENTENÇA

Processo nº:

1500495-81.2022.8.26.0621 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS AUGUSTO DE ALMEIDA BERNARDINO DA SILVA

Juiz de Direito Dr.: Paulo César Ribeiro Meireles

VISTOS OS AUTOS.

MATEUS AUGUSTO DE ALMEIDA BERNARDINO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Presentante do Ministério Público, como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 25 de maio de 2022, por volta de 09 horas e 20 minutos, na Rua Reverendo Eugênio Joaquim de Oliveira, n. 227, bairro Cohab, nesta cidade e Comarca, mediante grave ameaça, dirigida a David Luiz Marcellino, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si, a

quantia de R\$150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente ao estabelecimento comercial Padaria da Cohab.

Segundo a denúncia, nas condições de tempo supra, o Réu adentrou o estabelecimento comercial mencionado e dirigiu-se a David Luiz Marcellino, proprietário da Padaria, e anunciou o roubo. Consta que o Réu exigiu a entrega da quantia presente no caixa, sob ameaça de, caso contrariado, “estourar tudo” (sic).

Na sequência, consta que, temendo a concretização da ameaça, a vítima entregou R\$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em dinheiro ao Réu.

Ato contínuo, o Réu empreendeu fuga do local.

Todavia, consta que um popular que presenciou o delito empreendeu perseguição ao Réu, tendo conseguido detê-lo próximo ao supermercado Colinas.

Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, a equipe policial efetuou prisão em flagrante delito, tendo logrado recuperar a soma subtraída.

Vieram aos autos, Auto de Prisão em Flagrante (págs. 01/04); Termos de depoimento (págs. 05/ 08); Boletim de ocorrência (págs. 14/17); Auto de exibição e Apreensão (págs. 22/23); Auto de Entrega (págs. 24/25); Auto de Reconhecimento de pessoa (págs. 26/33); Inquérito Policial (págs. 89/90); Folha de Antecedentes (págs. 50/67, 147/162);

Convertida prisão em flagrante em prisão preventiva (págs. 68/70, 72/73, 76/78).

Denúncia Recebida às páginas 92 a 94.

Citado o Réu (págs. 95/98, 100), este apresentou defesa preliminar às páginas 104 a 111. Alegou que a pessoa que realizou o roubo estava usando um pano em sua cabeça, impedindo que fosse reconhecido. Alegou que nada de ilícito foi encontrado em poder do Réu. Alegou insuficiência probatória. Alegou que somente foi encontrado em poder do Réu a quantia de e R\$ 87,00 (oitenta e sete reais). Alegou que o Réu não apresenta periculosidade. Alegou que o Réu possui residência fixa e trabalho lícito. Requereu o não acolhimento da Denúncia. Requereu a absolvição sumária do Réu. Requereu expedição de alvará de soltura para que o Réu responda em liberdade. Requereu a designação de audiência de instrução e julgamento. Requereu provar o alegado por meio de todas as provas admitidas em direito (págs. 104/111).

Ministério público se manifestou às páginas 118 a 119. Afirmou que as teses ventiladas pela defesa constituem matéria de mérito que não ensejam a absolvição sumária do acusado e deverão ser apreciadas ao final da instrução. Afirmou que a denúncia se encontra regular, sem nulidades e não se vislumbra qualquer hipótese de absolvição sumária ou rejeição da exordial acusatória. Manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

Confirmado o recebimento da denúncia (págs. 120/122).

Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (pág. 121).

Designada audiência de instrução e julgamento (págs. 120/146).

Em audiência, foram ouvidas 03 (três) testemunhas da acusação às páginas 146/148, sendo o Réu interrogado às páginas 149/150.

Em alegações finais, o Doutor Promotor requereu a procedência da ação, alegando que a existência do delito resultou devidamente caracterizada, bem como a autoria.

Afirmou que a prova produzida em audiência reitera os fatos narrados na denúncia, tendo as testemunhas narrado os fatos com suficiência de detalhes. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena acima do mínimo legal em razão dos péssimos antecedentes do Réu. Requereu que o regime inicial ser fechado (alegações finais produzidas em audiência).

A Defesa do acusado, por sua vez, postulou pela absolvição do Réu, alegando insuficiência probatória. Alegou que o valor encontrado em poder do Réu era menor do que o valor roubado da padaria, alegando que não houve tempo suficiente de o Réu livrar-se do dinheiro. Alegou que não houve combate corporal, alegando que Kristian não apresentou lesões corporais. Alegou que o Réu foi agredido gratuitamente. Alegou que não foram encontradas armas em poder do Réu. Requereu a absolvição do Réu. Subsidiariamente, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal. Requereu que o regime inicial de cumprimento da pena seja aberto. Requereu que o Réu recorra em liberdade (alegações finais produzidas em audiência).

Vieram-me conclusos os autos.

Este, em síntese, é o relatório.

FUNDAMENTO.

Cuida a espécie presente de denúncia oferecida em razão de crime de roubo dito praticado pelo Réu, que, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R\$150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente ao estabelecimento comercial Padaria da Cohab.

De fato, restou, indubitavelmente, provado como ocorrente o delito, uma vez que existe Auto de Prisão em Flagrante (págs. 01/04); Termos de depoimento (págs. 05/08); Boletim de ocorrência (págs. 14/17); Auto de exibição e Apreensão (págs. 22/23); Auto de Entrega (págs. 24/25); Auto de Reconhecimento de pessoa (págs. 26/33); Inquérito Policial (págs. 89/90);

Daí a materialidade emerge certa e indubitosa.

Todavia, não só esta, mas também a autoria é incontestável, a partir do que nos autos consta como a prova oral produzida, senão vejamos:

P.M.S., Policial Militar, afirmou que a equipe policial foi acionada na data do fatos para atender a um roubo em uma padaria. Afirmou que, pouco depois, a equipe foi notificada a respeito de o Réu ter sido detido próximo ao supermercado Colinas, tendo se deslocado para o local. Afirmou que Kristian e o proprietário do estabelecimento roubado estavam detendo o Réu. Afirmou que foram encontrados dentro da cueca do Réu a quantia de R\$ 87,00. Afirmou que o Réu confessou o crime. Afirmou que a pessoa que deteve o Réu afirmou que teve que bater nele com um pedaço de madeira, pois o Réu o atacou. Afirmou que o Réu recebeu os devidos cuidados e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi preso em flagrante delito. Afirmou que foi informado que o Réu fingiu portar uma arma no momento do crime. Afirmou que Kristian seguiu o Réu até o local.

K.C.S., testemunha que deteve o Réu. Afirmou que estava tomando café na padaria quando o Réu entrou e anunciou o assalto. Afirmou que o Réu colocou a mão na cintura e falou que estava armado. Afirmou que o Réu o ameaçou. Afirmou que o Réu pegou o dinheiro e fugiu e que o perseguiu, conseguindo detê-lo perto do supermercado Colinas. Afirmou que ele e o Réu entraram em embate corporal. Afirmou que perseguiu o Réu porque ficou o observando e percebeu que este não portava arma. D.L.M., vítima, afirmou que o Réu entrou no estabelecimento com a mão na cintura, anunciando o assalto. Afirmou que o Réu levou dinheiro do local e foi perseguido por um dos clientes da padaria, que o deteve. Afirmou que reconheceu o Réu. Afirmou que foi recuperado somente parte do dinheiro. Afirmou que populares da rua queriam bater no Réu. Afirmou que o Kristian bateu no Réu em razão deste tê-lo atacado.

O réu, MATEUS AUGUSTO DE ALMEIDA BERNARDINO DA SILVA, em seu interrogatório, alegou que foi ao local para comprar. Alegou que um dos clientes o acusou de querer roubar. Alegou que decidiu comprar em outro lugar e, quando foi embora, o cliente o perseguiu e bateu nele com uma telha.

Neste diapasão, observo que o delito imputado ao acusado na exordial está devidamente caracterizado e o seu autor corretamente identificado, conforme será melhor analisado linhas a seguir.

Anoto que a palavra da vítima, nestes tipos de empreitada criminosa, goza de grande valoração, conforme é entendimento de nossos Tribunais, senão vejamos:

“Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é prova idônea que merece credibilidade, essencialmente se é uníssona com o restante das provas” TJPR – 5ª C. Criminal – AC 0513538-4 – Cruzeiro do Oeste – Rel.: Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa – Unanime – J. (20.11.2008).

Dessa forma, destaco que a vítima apresentou um discurso conexo e que coadunou com as provas presentes no bojo dos autos. Não obstante, observo que a vítima reconheceu o Réu imediatamente após o cometimento do crime, de modo que não restam dúvidas a respeito de o Réu ser o autor do crime.

Outrossim, reitero que as afirmativas feitas pelo agente policial têm a presunção “juris tantum” de serem verdadeiras, posto que estão a serviço do Estado para garantir a segurança do cidadão e manter a ordem pública, cabendo a quem alegar eventual falsidade ou conduta ilícita da parte dele, prová-la ou, ao menos, trazer ao juízo indícios coerentes da dita irregularidade, o que não aconteceu no presente caso.

Neste sentido:

"Quanto ao depoimento de policiais, presume-se que agem eles no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, havendo que se repudiar sua palavra somente quando em flagrante dissonância com os demais elementos de convicção trazidos ao processo." (TJSP, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Devienne Ferraz, votação unânime, RT 727/473).

Sendo assim, observo que o depoimento do Policial Militar foi conciso e conexo com as demais informações fornecidas nos autos, inclusive com as declarações da vítima e da testemunha.

No que tange à alegação da defesa de que fora encontrada quantidade inferior à roubada em poder do Réu, alegando ainda que este não teria tempo de livrar-se de parte do dinheiro, esta não merece prosperar, pois, devido à fuga, ao colocar o dinheiro na cueca de forma rápida para fugir do indivíduo que o perseguia, o Réu pode facilmente ter derrubado parte do dinheiro.

Ademais, é importante ressaltar que a narrativa do Réu demonstrou-se vaga e desconexa das provas carreadas nos autos, o que resta demonstrado principalmente pelo fato de o dinheiro em poder do Réu ter sido encontrado em suas roupas íntimas, tendo em vista que, caso o Réu estivesse no estabelecimento somente com a intenção de comprar, como dito por ele, não guardaria o dinheiro, lícito, em suas partes íntimas, como dita o senso comum. Inclusive, se o dinheiro tivesse sido recebido de forma lícita pelo Réu, não haveria necessidade de ele escondê-lo em partes íntimas e tão inacessível.

Nesse interim, quanto à alegação da defesa de que não foram encontradas armas em poder do Réu, observo que tal fato não inocenta o Réu, pois, considerando que ambas as testemunhas e a vítima narraram que o Réu subtraiu o dinheiro em razão de ter anunciado o assalto simulando portar uma arma de fogo por baixo da camisa, tendo a testemunha percebido que a arma não era real somente quando o Réu iniciava a fuga, tal comportamento constitui grave ameaça, já que a vítima não tinha ciência de que não existia realmente arma de fogo e, temendo por sua vida, entregou o dinheiro que tinha no caixa para o Réu.

No mesmo sentido, segue decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação Criminal APR XXXXX70776850001 MG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - EXASPERANTE DO EMPREGO DE ARMA - SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - MAJORANTE - DECOTE- NECESSIDADE - REDUÇÃO DA PENA BASE - POSSIBILIDADE - REGIME SEMIABERTO - NÃO CABIMENTO. O simulacro de arma de fogo não é instrumento idôneo à configuração da majorante do emprego de arma, ante a ausência de potencialidade lesiva. Necessária a redução da pena-base diante da análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais. Incabível o regime semiaberto ao réu reincidente cuja pena ultrapassa 04 anos. V.V.: SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - IRRELEVÂNCIA. O uso de arma para prática do delito de roubo, mesmo que seja uma réplica ou simulacro de arma de fogo, é um fator adicional que tem o poder de fazer com que a vítima se sinta intimidada e entregue de forma mais fácil seus bens, de modo que o emprego de uma arma falsa, por si só, não impede a incidência da majorante.

Por último, a respeito das alegações de que o Réu foi agredido gratuitamente, não tendo ocorrido embate corporal, noto que a defesa não logrou comprovar tais alegações, além de a testemunha e a vítima terem afirmado que o indivíduo que deteve o Réu o agrediu em legítima defesa, para defender-se da agressão realizada pelo Réu, de modo que tais alegações da defesa restaram isoladas. O fato de o indivíduo que deteve o Réu não ter ficado com lesões não significa que não houve embate corporal, pois, pode ter ocorrido vias de fato e, de modo a impedir agressões mais grave, o indivíduo poderia ter repellido as ações do Réu, como narrado pela testemunha e pela vítima.

Assim, não pairam também dúvidas quanto à autoria.

Logo, pouca coisa resta a dizer, tendo em vista que as provas contidas nos autos são extremamente fortes e coesas, concluindo a culpabilidade do Réu.

Quanto à tipicidade, que é a exata correlação dos fatos de que se ocupa este processo à norma penal invocada na exordial, pouca coisa resta para dizer, já que o acontecido se ajusta perfeitamente à situação criada em abstrato pelo legislador penal, senão vejamos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Assim, sem mais delongas, tenho que o delito se encontra perfeitamente caracterizado e o seu Autor corretamente identificado.

Desse modo, o delito imputado ao acusado deverá ser julgado procedente, como medida da mais digna Justiça e quanto à pena privativa de liberdade, destacarei em momento próprio.

Posto isso, passo a individualizar a pena do acusado, com base nos artigos 59 e 60 do Código de Penal.

I - PENA-BASE

Considerando e atendendo à sua culpabilidade tenho que não se reveste o fato praticado de reprovabilidade anormal ou exacerbada, tendo o dolo sido regular ao tipo; aos seus antecedentes, observo que o Réu possui diversas condenações transitadas em julgado, das quais não se passaram cinco anos entre as condenações e o cometimento do crime em pauta, motivo pelo qual uma será considerada para fins de antecedentes e a outra para fins de multirreincidência (págs. 50/67, 147/162); à conduta social, não se tem nos autos elementos para aferi-las contrariamente ao interesse do Réu, pois dizem respeito tão-só à forma com que ele se relaciona com seus pares em seu meio; à personalidade, igualmente não se dispõe de elementos capazes de traduzir a estrutura psíquica do Réu; aos motivos do crime, não havendo especificação quanto aos motivos que realmente o levou ao delito, a presunção é de que foi ele motivado pela perspectiva de lucro fácil, mas tal móvel não é alheio aos delitos contra o patrimônio em geral, razão pela qual deixo de considerar essa circunstância em desfavor do Réu; às circunstâncias do crime, respeitante estas, não há nada que refuja à normalidade dos delitos de roubo; às consequências do crime foram de uma só ordem: danos de cunho material e despojamento da vítima da res, além da violência a que foi exposta. Nesse sentido, contudo, observo que é consequência cuja projeção não escapa para além do fato típico, devendo, ser considerado inerente a este tipo de delito; e, finalmente, quanto ao comportamento da vítima, saliente-se que ela em nada contribuíram para a conduta delituosa; tampouco instigou o Réu a praticá-la. Deixo, assim, de considerar esta circunstância.

Assim, ante a presença de uma circunstância desfavorável ao Réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, aumentando a pena em 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão (art. 157, do Código Penal) e multa pecuniária em 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal).

II - PENA PROVISÓRIA

Passo à análise das agravantes e das atenuantes e fixação das penas provisórias e observo que o Réu possui multirreincidência, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa pecuniária em 14 (quatorze) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal).

III - PENA DEFINITIVA

Passo a análise das majorantes e das minorantes e fixação das penas definitivas, e desse modo, observo que ausentes, motivo pelo qual mantenho fixada a pena estabelecida em fase anterior.

Desse modo, as penas vão definitivas.

DECIDO.

Por estes fundamentos e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da denúncia de páginas 92 a 94, para condenar o réu MATEUS AUGUSTO DE ALMEIDA BERNARDINO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, "caput", do Código Penal, à pena restritiva de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa pecuniária em 14 (quatorze) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal).

REGIME CARCERÁRIO:

Considerando a culpabilidade do Réu, conforme antes examinado nas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e § 3º, do artigo 33, do mesmo Diploma Penal, e à luz do artigo 110, da Lei 7.210/84, o condenado cumprirá a pena privativa de liberdade ora imposta, inicialmente, em regime FECHADO, mediante as condições estabelecidas no artigo 34 do Código Penal, pois "a prática de roubo violento exige repressão e punição mais rigorosas, (...) pois delitos desta espécie geram a intranquilidade de trabalhadores e famílias de grandes ou pequenas cidades" (Ap. 818.323, 9ª Cam., rel. Juiz Lourenço Filho, j. 15.9.93, v.u., rolo-flash 768/567). Ainda:

"A concessão do regime aberto ou semiaberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações" (RJTACRIM 10/115).

Quanto ao que preceitua o art. 387, §2º do CPP, deixo de aplicar neste momento. Isso porque, a doutrina de G. de Souza Nucci diz que não se trata de um juízo de execução, o qual haverá de ser feito pelo juiz competente no PEC extraído e encaminhado à VEC ao lá ter.

Vale dizer, conforme a mesma doutrina, a autorização legislativa é para um exame, quero crer, similar ao de detração, MAS APENAS para verificar o quantum de pena que resta do montante fixado em condenação e assim para observar, se nos termos do art. 33 do Código Penal, o resultante fica inferior a determinado tempo (número de anos), quando não sendo o condenado reincidente e reunidas condições judiciais favoráveis como diz o Código (arts. 59 e 60), pode receber regime mais brando do que indicaria o total inicial absoluto fixado, mas não neste que o Réu é portador de maus antecedentes e reincidente.

Já detração propriamente e progressão, só pode ocorrer na VEC pelo juiz competente que a tudo observará (méritos do condenado, contraditório e etc.).

Veja-se decisão no TJSP confirmando entendimento, recurso de decisão deste mesmo prolator:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação nº 0009028-

26.2014.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO Nº 30.286 - RELATOR IVAN SARTORI:

"...Por derradeiro, o pedido de detração, com vistas a regime mais brando, é matéria a ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, pese o disposto na Lei 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387 do CPP. É que, para progressão de regime, necessário bem avaliar os requisitos pertinentes, sem falar na possibilidade de supressão de um grau de jurisdição, em ofensa a princípio constitucional. Nessa linha, julgados desta Casa de Justiça: "(...) embora não se desconheça o teor da Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º ao artigo 387, do Código de Processo Penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos recorrentes, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à mingua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição (...)." (Apelação nº 0009573-71.2012.8.26.0348, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juvenal Duarte, j. 13.02.2014); "(...) com relação à detração penal, tem-se que o Juízo de origem ainda não conheceu desta questão. Por esta razão, não se pode, nesta Instância Judicial, suprimir-se, de uma só vez, o devido processo legal (cf. artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), a manifestação do Juiz Natural (cf. artigo 5º, inciso LIII, da CF) e a garantia ao duplo grau de jurisdição (cf. artigo 5º, inciso LV, da CF), sob pena de vilipêndio à Lei Maior do País. Tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a ser produzida no Juízo das Execuções até porque continua vigente o artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei 7.210/1984, a par do

artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/2012 quando já presentes informações precisas para o exame com a minúcia necessária da situação prisional do acusado, para que repercuta na fixação do regime carcerário" (Apelação nº 0078884-36.2012.8.26.0224, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Roberto Solimene, j. 06.02.2014). Em suma: mantém-se o r. édito monocrático, encampada sua motivação (art. 252 RITJ). Ivan Sartori – Desembargador Relator"

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Não se apresenta possível a substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito, por ter praticado o crime mediante grave ameaça à pessoa, tudo a indicar que a substituição não seria suficiente, no caso concreto, para retribuir o crime cometido e reeducar o condenado, também pela quantidade de pena não permitir, bem como reincidência múltipla e maus antecedentes.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Também não se apresenta possível à suspensão condicional da pena, por se tratar de crime com grave ameaça à pessoa (art. 77, "caput" do Código Penal).

DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE:

Considerando eu o Réu respondeu à todo o processo preso por este, assim continuará, como visto pela periculosidade evidente (reincidência múltipla e maus antecedentes), como é o entendimento correntio da jurisprudência nacional.

Recomende-se, portanto, o condenado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do Réu no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República).

Deixo de condenar o Réu em custas processuais, conforme alínea "a", do parágrafo 9º, do art. 4º, da Lei Estadual n. 11.608, de 29 de dezembro de 2003, porque assistidos por advogados nomeados pelo convênio DPE/OAB.

P.R.I.

Guaratinguetá, 18 de novembro de 2022.